



**ESTATUTO
DA COMISSÃO AFRICANA DO AUDIOVISUAL E DO CINEMA
(CAAC)**

PREÂMBULO

Nós, os Estados-Membros da União Africana:

RECORDANDO os objectivos e princípios consagrados no Acto Constitutivo da União Africana;

RECORDANDO AINDA a Decisão EX/CL/Dec 69 (III) do Conselho Executivo da UA, adoptada durante a sua Segunda Sessão Ordinária, realizada de 10 a 12 de Julho de 2003, em Maputo, Moçambique, a qual solicita a criação de uma Comissão Africana Audiovisual e Cinematográfica, assim como um Fundo para promover a indústria cinematográfica e os programas televisivos em África;

RECORDANDO AINDA o Plano de Acção de Dakar sobre as Indústrias Culturais para o Desenvolvimento em África, de Julho de 1992;

REAFIRMANDO a Carta para o Renascimento Cultural Africano (2006), o Plano de Acção de Argel para as Indústrias Culturais e Criativas em África (CAMC/MIN/2(II) (2008) e a Declaração de Tshwane sobre o sector Audiovisual e Cinematográfico (2006);

RECONHECENDO que a cultura contribui para a integração de África e dos Africanos, sustenta o ressurgimento da economia Africana, e que a acção cultural pode desenvolver a sustentabilidade numa base económica e não deve ser separada da realidade socioeconómica;

TOMANDO NOTA da necessidade de adoptar medidas jurídicas, institucionais e práticas a favor da livre circulação dos produtos culturais Africanos;

RECONHECENDO que a Carta Africana sobre Radiodifusão adoptada em Windhoek em 2001 reitera a promoção e o desenvolvimento de conteúdo Africano, incluindo a introdução de quotas mínimas de conteúdo local;

RECONHECENDO que as indústrias criativas e culturais em África têm um grande potencial de contribuir para o desenvolvimento do Continente;

CIENTES de que as expressões audiovisuais e cinematográficas contribuem para o desenvolvimento económico, social e cultural dos povos;

RECONHECENDO os esforços que já foram implementados pelas várias instituições e organizações relevantes na promoção do sector audiovisual e cinematográfico Africano, e a necessidade da sua coordenação;

CIENTES do papel que as expressões audiovisuais e cinematográficas desempenham no processo de integração Africana como factor de paz, entendimento e prevenção assim como de crescimento socioeconómico;



ACORDAMOS O SEGUINTE:**ARTIGO 1.º
DEFINIÇÕES**

Para efeitos dos presentes Estatutos, entende-se por:

“CAAC”, a Comissão Africana do Audiovisual e do Cinema, uma instituição Pan-Africana para a promoção dos sectores audiovisuais e cinematográfico; .

“Fórum Africano do Audiovisual e do Cinema”, o Fórum de profissionais do sector audiovisual e cinematográfico;

“Conteúdo Africano”, programas artísticos, cinematográficos e televisivos, incluindo anúncios feitos por africanos sobre África para a audiência africana e mundial;

“ Língua Africana ”, uma língua-mãe, incluindo as línguas transfronteiriças vernáculas de um Estado africano;

“Conferência”, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;

“Trabalhos Audiovisuais”, qualquer registo de uma sequência de imagens relacionadas, acompanhadas ou não de som, não obstante a duração, com a finalidade torná-las visíveis como uma imagem móvel, mediante utilização de dispositivos, não importando o meio da fixação inicial ou subsequente para o qual haja uma expectativa de exibição e, inclui filmes e gravações de vídeo, animações e produções documentárias para exploração em qualquer forma ou distribuição actualmente existente ou inventadas no futuro;

“Conselho Directivo”, o Conselho Directivo da CAAC;

“Mesa”, a Mesa do Conselho de Ministros;

“Comité”, o Comité Técnico Consultivo;

“Conselho”, o Conselho de Ministros responsáveis pelos sectores cultural, audiovisual e criativo dos Estados Partes;

“Economia Criativa”, a interface entre a criatividade, a cultura, a economia e a tecnologia, conforme expresso na capacidade para criar e transmitir capital intelectual com o potencial de gerar receitas, empregos e receitas das exportações, promovendo ao mesmo tempo a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano.



“Secretário Executivo”, o Secretário Executivo do Secretariado da CAAC;

“Cineasta”, os profissionais envolvidos na criação de roteiros, geração de enredos, através de plataformas audiovisuais, cinematográficas e afins;

“Profissional Cinematográfico e Audiovisual independente”, um indivíduo que trabalha na cadeia de valor audiovisual e cinematográfica;

“Conteúdo Local”, os programas culturais, artísticos, audiovisuais, cinemáticos e televisivos, incluindo anúncios, inspirados, produzidos por Africanos em África e na diáspora;

“Estado-Membro”, um Estado-Membro da União Africana;

“Federação Pan-africana de Cineastas ou “FEPACI”, a entidade colectiva que representa os profissionais audiovisuais e cinematográficos em África;

“Pan-africanismo”, uma ideologia que afirma que o destino de todos os povos africanos no continente e na diáspora, bem como dos países africanos, está interligado através da partilha de uma história comum e um destino a ser forjado por meio de acção unificada;

“CER”, as Comunidades Económicas Regionais;

“Estado Parte”, um Estado-membro que tenha ratificado os presentes Estatutos;

“CTE”, um Comité Técnico Especializado estabelecido ao abrigo do Artigo 14º do Acto Constitutivo da União Africana;

“União ou UA” a União Africana estabelecida pelo Acto Constitutivo.

ARTIGO 2.º CRIAÇÃO

A Comissão Africana Audiovisual e Cinematográfica é criada pelos presentes estatutos como uma Agência Especializada da União Africana.

ARTIGO 3.º MANDATO

Compete à CAAC:

1. desenvolver e reforçar a indústria africana audiovisual e cinematográfica; e



2. incentivar o estabelecimento de estruturas apropriadas a nível nacional, regional e continental para reforçar a cooperação entre os Estados africanos no domínio audiovisual e cinematográfico;
3. promover a criatividade / inovação, integração, solidariedade, respeito pelos valores, compreensão mútua, bem como promover a paz e promover uma imagem positiva de África, através da utilização de expressões audiovisuais e cinematográficas.

ARTIGO 4.º **FUNÇÕES DA CAAC**

Compete à CAAC:

1. promover a investigação sobre a indústria africana Audiovisual e Cinematográfica, em estreita colaboração com várias instituições de investigação;
2. recolher, disseminar e arquivar os resultados da investigação audiovisual e cinematográfica;
3. promover e incentivar os Estados Partes a tomarem todas as medidas necessárias para proteger e arquivar programas para materiais audiovisuais e cinematográficas nacionais, bem como recuperar os que tenham sido detidos em territórios estrangeiros;
4. facilitar a criação, e onde possível, a troca de informações relacionadas com os trabalhos audiovisuais e cinematográficos africanos mantidos em base de dados, arquivos, directórios nacionais e internacionais de produtos audiovisuais, filmes e cineastas; instituições e financiadores cinematográficos à legislação nacional sobre direitos de autor;
5. promover a recolha, o arquivamento e a disseminação de documentos e arquivos da literatura e do conhecimento oral Africano, utilizando expressões audiovisuais e cinematográficas, televisão e imagens em movimento;
6. acelerar a criação do Fundo Africano para Audiovisual e Cinema para o financiamento sustentável do sector audiovisual e cinematográfico;
7. recomendar, se necessário, a assinatura de acordos para reforçar a capacidade dos Estados-Membros da UA a colaborarem no desenvolvimento, simplificação e promoção das políticas da indústria audiovisual e do cinema;



8. incentivar a assinatura de tratados de cooperação que promovam a circulação de cineastas através das fronteiras africanas e o intercâmbio de programas;
9. reforçar as estruturas regionais africanas de forma a reconhecer a função do cinema no desenvolvimento económico e social;
10. trabalhar para reforçar o lugar fulcral que África ocupa no cinema; promover a imagem positiva do continente; redefinir as relações entre o sector audiovisual e cinematográfico africano e outras expressões do resto do mundo;
11. elaborar um atlas cinematográfico de África: expor, despertar e reposicionar os diferentes meios do cinema africano;
12. contribuir para a divulgação da cultura cinematográfica, particularmente entre a juventude africana;
13. facilitar a harmonização dos currículos de formação para reflectir uma produção cinematográfica de elevada qualidade e procurar a sua adaptação pelas instituições de formação em toda a África, bem como incentivar a criação de escolas cinematográficas regionais;
14. promover a utilização do sector audiovisual e cinematográfico Africano como meio de instrução e como objecto de estudo em instituições educativas;
15. promover o desenvolvimento de capacidades e talentos, a formação e a certificação na indústria Cinematográfica Africana para assegurar uma maior qualidade das produções cinematográficas;
16. auxiliar e oferecer serviços de consultoria aos Estados-Membros na auditoria das estruturas nacionais de apoio ao cinema, incluindo a garantia de que as emissoras nacionais licenciadas emitem conteúdo africano;
17. prestar serviços de assistência técnica e de consultoria aos Estados Membro para a formulação e implementação de políticas audiovisuais e cinematográficas, particularmente no estabelecimento e/ou desenvolvimento de estruturas nacionais para a promoção das expressões audiovisuais e cinematográficas Africanas;
18. incentivar os Estados-Membros a captar e armazenar dados sociais e económicos sobre a indústria cinematográfica e audiovisual que demonstrem os empregos criados, a formação de capital e o contributo para o crescimento económico inclusivo;



19. incentivar a criação de redes televisivas e digitais Pan-Africanas, e outros tipos de redes, de modo a promover as perspectivas africanas;
20. promover a distribuição de filmes africanos por todo o continente e internacionalmente;
21. apoiar as instituições nacionais responsáveis pela radiodifusão e distribuição de conteúdo para assegurar que as Radiodifusoras Africanas (Públicas e Privadas) e outros distribuidores de conteúdo investem recursos na investigação de histórias Africanas e que contratem cineastas para produzir filmes e assegurem a distribuição efectiva e rentável dos filmes;
22. incentivar todas as radiodifusoras, cinemas e salas de cinema, e todos outros canais de distribuição de conteúdo dos Estados Membros da UA, incluindo os telemóveis, vídeos sob demanda e serviços de transmissão *online*, a distribuírem um mínimo de setenta por cento (70%) de conteúdo africano em toda a sua programação, com ênfase especial sobre o horário nobre;
23. promover a protecção do conhecimento indígena e do folclore oral e escrito Africano existente tanto ao nível nacional como ao nível continental; promover a protecção dos direitos dos autores;
24. apoiar a protecção dos direitos de propriedade intelectual com o devido respeito aos quadros existentes sobre harmonização das normas e legislações;
25. desempenhar outras funções relacionadas com a promoção das expressões e produtos cinematográficos africanos;
26. criar parcerias com organizações dos sectores público e privado em prol de seus objectivos e funções;
27. acompanhar e auditar o conteúdo africano transportado por todos os distribuidores de conteúdos nos Estados Partes e apresentar um relatório de Monitorização e Auditoria à reunião ordinária do Conselho de Ministros;
28. facilitar o desenvolvimento, monitorização e avaliação dos programas de formação para as escolas de cinema em toda a África;
29. criar um sistema de acreditação e certificação para instituições de formação em cinema em África; e
30. estabelecer, reforçar e / ou promover os Arquivos Africanos de Cinema que contenham material audiovisual e cinematográfico de várias partes de África para a posteridade.



ARTIGO 5.º

MEMBROS

1. A adesão fica aberta aos Estados-Membros da União Africana;
2. Cada Estado Parte desfruta de direitos iguais em termos de participação e representação nas reuniões da CAAC.

ARTIGO 6.º

CAPACIDADE JURÍDICA

1. A CAAC tem personalidade jurídica que seja necessária para o cumprimento de seus objectivos e o exercício de suas funções em conformidade com este Estatuto;
2. Para o cumprimento harmonioso dos seus objectivos, a CAAC tem, em particular, capacidade jurídica para:
 - (a) celebrar contractos;
 - (b) adquirir e alienar bens móveis e imóveis; e
 - (c) instituir e defender procedimentos jurídicos.

ARTIGO 7.º

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES

Os Estados Partes comprometem-se a conceder à CAAC e a todo o seu pessoal, instalações, bens e haveres, bem como peritos em missão que prestam aconselhamento ou assistência à CAAC, os privilégios e imunidades estipulados na Convenção Geral sobre Privilégios e Imunidades da OUA e no Protocolo Adicional à Convenção Geral da OUA, bem como o Protocolo Adicional à Convenção da OUA sobre os Privilégios e Imunidades.

ARTIGO 8.º

SEDE DA CAAC

1. A Sede da CAAC é determinada pela Conferência da União;
2. A Comissão da União Africana deve celebrar um acordo de sede com o governo do país anfitrião, onde se situa a sede da CAAC, no que diz respeito ao fornecimento das instalações, instalações, equipamentos, serviços, privilégios e imunidades com vista ao funcionamento eficiente da CAAC.



3. Com vista a determinar a sede da CAAC, a Conferência da União deve levar em consideração os seguintes critérios de avaliação específicos para a indústria audiovisual e cinematográfica:
 - (a) história de sucesso;
 - (b) infra-estruturas;
 - (c) políticas; e
 - (d) apoio financeiro à sede

ARTIGO 9.º **ÓRGÃOS DA CAAC**

A CAAC é composta pelos seguintes órgãos:

- i. Conselho de Ministros;
- ii. Conselho Directivo;
- iii. Comité Técnico de Consultivo;
- iv. Fórum Africano Audiovisual e Cinematográfico;
- v. Secretariado

ARTIGO 10.º **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS**

1. O Conselho de Ministros é o órgão supremo da CAAC;
2. O Conselho de Ministros é composto pelos Ministros responsáveis pela cultura, indústrias audiovisual e cinema, indústrias criativas ou os Ministros relevantes dos Estados Partes;
3. O Conselho de Ministros adopta o seu regulamento interno, bem como o regulamento interno de outros órgãos, dos Comités, dos grupos de trabalho ou dos órgãos subsidiários da CAAC;
4. A Mesa é composta por cinco (5) membros eleitos pelos Estados Partes com base na rotatividade e na distribuição geográfica equitativa das cinco regiões geográficas da UA, devendo operar em conformidade com o seu regulamento interno;
5. O Conselho pode estabelecer comités, grupos de trabalho e/ou órgãos subsidiários se assim o considerar necessário;



6. O Conselho reúne anualmente para analisar e aprovar as políticas e programas do plano estratégico, relatórios e contabilidade auditada da CAAC.

ARTIGO 11.º **FUNÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS**

Compete ao Conselho:

1. definir a escala e o critério de avaliação das contribuições anuais e das contribuições especiais a serem pagas pelos Estados Partes para o orçamento da CAAC, em conformidade com os critérios adoptados pela Conferência;
2. nomear e destituir por justa causa os membros do Conselho Directivo que é composto por pessoas com suficiente experiência na indústria audiovisual e cinematográfica;
3. elaborar relatórios e fazer recomendações ao Conselho Executivo da União Africana;
4. adoptar os regulamentos financeiros e de pessoal da CAAC;
5. emendar os presentes Estatutos em conformidade com o Artigo 39.º.

ARTIGO 12.º **COMPOSIÇÃO E MANDATO DO CONSELHO DIRECTIVO**

1. O Conselho Directivo tem a seguinte composição:
 - (a) representantes de cinco (5) Estados Partes de cada Região da União Africana;
 - (b) cinco (5) profissionais independentes do sector audiovisual e cinematográfico, escolhidos a partir das cinco regiões da União Africana;
 - (c) o Secretário-geral da Federação Pan-Africana de Cineastas;
 - (d) um (1) Representante das CER escolhido a partir das estruturas cinematográficas nacionais, numa base rotativa;
 - (e) um (1) Representante do Departamento de Assuntos Sociais da Comissão da União Africana.



2. O Conselho Directivo elege o seu Presidente dentre os representantes dos Estados-membros ;
3. O Secretário Executivo da CAAC desempenha a função de Secretário do Conselho Directivo;
4. O mandato dos membros do Conselho Directivo é de quatro (4) anos renováveis uma só vez.

ARTIGO 13.º **FUNÇÕES DO CONSELHO DIRECTIVO**

O Conselho Directivo é responsável pela supervisão das actividades operacionais da CAAC em concordância com a orientação política geral do Conselho de Ministros. Compete ao Conselho Directivo as seguintes funções:

1. nomear o Secretário Executivo, cujo mandato será de quatro (4) anos renováveis uma só vez;
2. elaborar programas, políticas e planos de acção para implementar as políticas estratégicas definidas pelo Conselho de Ministros;
3. elaborar o seu Regulamento Interno para análise e adopção do Conselho de Ministros;
4. nomear e destituir por causa justa os auditores externos;
5. apoiar o Secretariado da CAAC a mobilizar recursos;
6. analisar e submeter para adopção pelo Conselho de Ministros, relatórios financeiros e de actividades da CAAC;
7. receber relatórios técnicos e conselhos do Comité Técnico Consultivo sobre assuntos que lhe sejam referenciados para acção apropriada;
8. orientar as políticas da CAAC;
9. preparar regulamentos que definam os poderes, deveres e condições de serviço do Secretário Executivo e do Secretariado.

ARTIGO 14.º **REUNIÕES, QUÓRUNS E DECISÕES DO CONSELHO DIRECTIVO**

1. O Conselho Directivo reúne-se:



- a) em sessão ordinária, pelo menos, uma vez por ano;
 - b) em sessão extraordinária a pedido do Presidente do Conselho Directivo ou dois terços dos seus membros, sobre a agenda específica comunicada a todos os membros pelo menos um (1) mês antes.
2. É necessário uma maioria simples dos membros do Conselho Directivo para constituir um quórum para uma sessão ordinária ou extraordinária;
 3. As decisões do Conselho Directivo são tomadas por uma maioria simples dos membros presentes;
 4. Cada membro tem um voto; em caso de paridade de voto, o Presidente do Conselho Directivo tem o voto de qualidade;
 5. No caso de os Membros não estarem em condições de participar pessoalmente, são representados por representantes devidamente acreditados, em conformidade com o regulamento do Conselho Directivo;
 6. O Conselho Directivo analisa e recomenda o seu Regulamento Interno e dos CT à Conferência dos Estados Partes para adopção;
 7. Todos os membros do Conselho estão sujeitos às regras relativas à confidencialidade, à declaração de interesses e ao conflito de interesses;
 8. O Conselho Directivo pode convidar para as suas reuniões os peritos necessários.

ARTIGO 15.º

COMPOSIÇÃO DO COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO

1. O Comité Técnico Consultivo deve, em conformidade com as recomendações do Fórum da CAAC, nomear um Comité Técnico Consultivo composto por nove (9) membros, um de cada uma das seguintes disciplinas, numa base de representação geográfica equitativa:
 - formadores, desenvolvimento de competências e academia;
 - produção;
 - arquivos;
 - edição;



- cinematografia;
 - distribuição;
 - direito;
 - som e áudio;
 - finanças.
2. Os membros do Comité têm um mandato de dois (2) anos, renovável uma vez;
 3. O Secretário Executivo deve ser um membro ex-officio do Comité e deve participar no Comité pessoalmente ou através do seu representante designado e não tem o direito a voto;
 4. Os membros do Comité devem eleger entre si o Presidente, cujas funções serão definidas no Regulamento Interno do Comité.

ARTIGO 16.º **FUNÇÕES DO COMITÉ**

Compete ao Comité Técnico Consultivo as seguintes funções:

1. Prestar parecer a respeito da implementação técnica das actividades da CAAC;
2. Prestar parecer técnico sempre que seja solicitado periodicamente pelo Conselho Directivo ou pelo Secretário Executivo,
3. Elaborar o seu próprio Regulamento Interno para análise e adopção pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 17.º **REUNIÕES, QUÓRUM E DECISÕES DO COMITÉ**

1. As reuniões do Comité são convocadas pelo Presidente do Comité, pelo menos, uma vez por ano ou com a frequência que o Conselho Directivo considerar necessária;
2. Para qualquer sessão, é necessária uma maioria simples dos membros para constituir um quórum;



3. As decisões do Comité Técnico Consultivo devem ser sempre tomadas por consenso e, na sua falta; por uma maioria simples de voto dos Membros presentes;
4. Os membros do Comité devem exercer as suas funções nas suas capacidades pessoais em regime parcial;
5. Os membros do Comité não são remunerados, mas devem ser reembolsados pelas suas despesas durante a sua participação nas reuniões do Comité.

ARTIGO 18.º **COMPOSIÇÃO E MEMBROS DO FÓRUM**

1. Deve haver um fórum composto por profissionais audiovisuais e cinematográficos acreditados. Os fornecedores do equipamento de produção e da tecnologia devem ser seleccionados pelo secretariado da CAAC;
2. Os membros do Fórum devem ser três (3) representantes acreditados de cada um dos Estados Partes, os quais devem exercer funções durante dois (2) anos, renovável uma vez.

ARTIGO 19.º **FUNÇÕES DO FÓRUM**

Compete ao Fórum Africano Audiovisual e Cinematografia as seguintes funções:

1. Analisar o estado do sector audiovisual e cinematográfico e elaborar um relatório para o Conselho de Ministros, através do Conselho Directivo;
2. Recomendar ao Conselho Directivo nove (9) indivíduos para servirem no Comité Técnico Consultivo;
3. Submeter ao Conselho Directivo um relatório independente a cada dois (2) anos sobre o estado do sector audiovisual e cinematografia em todos os Estados-Membros;
4. Recomendar as medidas apropriadas para melhorar o sector audiovisual e cinematográfico;
5. Desenvolver o seu próprio Regimento Interno para análise e aprovação do Conselho de Ministros.



ARTIGO 20.º

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

São aplicados os seguintes critérios para participação no Fórum:

1. Um Membro do Fórum conforme previsto no Artigo 18.º é convidado como uma associação ou uma pessoa singular;
2. Os Membros do Fórum têm que ser uma associação ou sociedade ou empresa ou fundação registada em África, ou uma pessoa singular nomeada por um Estado Parte;
3. Os Membros do Fórum devem demonstrar experiência comprovada e/ou conhecimentos de trabalho da indústria audiovisual e cinematográfica Africana, ou um compromisso demonstrado no apoio à indústria.

ARTIGO 21.º

COMPOSIÇÃO DO SECRETARIADO DA CAAC

1. O Secretariado será composto por um Secretário Executivo que deverá ser assistido por responsáveis administrativos, profissionais e técnicos necessários.
2. A estrutura do Secretariado, os termos e as condições de serviço, devem ser aprovados pelo Conselho Directivo, em conformidade com o regulamento do pessoal adoptado pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 22.º

NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO

1. O Secretário Executivo é nomeado pelo Conselho Administrativo, em conformidade com as rotações regionais;
2. O Secretário Executivo é o Chefe da CAAC;
3. Se o posto estiver vago ou o Secretário Executivo for impedido de desempenhar as funções acima, ele / ela é temporariamente substituído pelo funcionário sénior no Secretariado até a nomeação do novo Secretário Executivo.



ARTIGO 23.º
FUNÇÕES DO SECRETÁRIO EXECUTIVO

1. Sujeito às directivas do Conselho Directivo, compete ao Secretário Executivo:
 - (a) recrutar, supervisionar e administrar o pessoal do Secretariado da CAAC;
 - (b) implementar os programas aprovados e as políticas do Secretariado da CAAC;
 - (c) coordenar as actividades do Secretariado da CAAC na qualidade de Chefe Administrativo e Gestor Orçamental;
 - (d) preparar os Planos a médio e longos prazos para análise do Conselho Directivo;
 - (e) preparar o orçamento anual da CAAC para análise do Conselho Directivo;
 - (f) preparar os Planos de Acção da CAAC para análise e aprovação;
 - (g) assistir a todas as reuniões do Conselho Directivo e agir como seu Secretário;
 - (h) executar quaisquer outras funções em harmonia com os objectivos da CAAC;
2. O Secretário Executivo, no exercício das suas funções, não deve procurar ou aceitar instruções de qualquer Estado, autoridade ou indivíduo externo à CAAC.

ARTIGO 24.º
OBSERVADORES

1. O Conselho de Ministros pode convidar qualquer Estado, CER, organização ou instituição internacional, regional ou sub-regional que não seja membro, a fim de participar em qualquer reunião de qualquer órgão do CAAC como observador.



ARTIGO 25.º
RELAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES
COOPERANTES

1. A CAAC pode:

- a) estabelecer e manter relações de trabalho com quaisquer instituições inter-governamentais, internacionais, regionais ou nacionais que possam ajudar a CAAC a alcançar os seus objectivos e mandato.
 - b) Conceber, definir os recursos ou facilitar a implementação ou o reforço, pelas partes interessadas, de um Centro Pan-africano integrado sobre os seguintes aspectos:
 - i. Fundo Africano para o Audiovisual e o Cinema;
 - ii. Livraria Africana do Filme;
 - iii. Convenção Africana sobre a Colaboração Audiovisual e Cinematográfica ;
 - iv. Centro Inter-africano para a Produção;
 - v. Consórcio Inter-africano de Distribuição;
 - vi. Consórcio Inter-africano de Produção de Filmes;
 - vii. Iniciativa Pan-africana de Escolas de Filmes
2. Os Estados Partes designam as instituições focais para coordenar as respectivas relações de trabalho com a CAAC.

ARTIGO 26.º
FINANÇAS

1. A CAAC será financiada por:

- (a) contribuições estatutárias e especiais anuais a serem pagas pelos Estados Partes conforme forem determinadas pelo Conselho de Ministros;
- (b) receitas de serviços prestados pela CAAC;



- (c) receitas de bens imóveis detidos ou por outros investimentos efectuados pela CAAC;
- 2. A CAAC poderá receber donativos e contribuições voluntárias de:
 - (a) Estados Partes;
 - (b) outros Estados e Instituições que não sejam membros da CAAC;
 - (c) outras fontes aprovadas pelo Conselho Directivo;
- 3. O orçamento da CAAC é preparado pelo Secretariado e aprovado pelo Conselho de Ministros através do Conselho Directivo.
- 4. O Conselho de Ministros e o Conselho Directivo deverão ser informados regularmente sobre o estado de financiamento da CAAC.

ARTIGO 27.º DESPESAS

- 1. As despesas incorridas serão de acordo com o orçamento aprovado, o programa de trabalho e o regulamento financeiro da CAAC;
- 2. As finanças e a contabilidade da CAAC serão auditadas por um auditor independente nomeado pelo Conselho Directivo e aprovado pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 28.º LÍNGUAS DE TRABALHO

As línguas de trabalho da CAAC são as da UA.

ARTIGO 29.º RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

- 1. Qualquer litígio que possa surgir entre os Estados Partes relativamente à interpretação, aplicação e implementação dos presentes Estatutos deverá ser resolvida por consentimento mútuo entre os Estados em questão, incluindo através de negociações, mediação, conciliação ou outros meios pacíficos;
- 2. Na eventualidade de não conseguirem resolver a litígio, as Partes podem, através de consentimento mútuo, encaminhar a litígio para:
 - (a) Um Painel de Arbitragem constituído por três (3) Árbitros, cuja nomeação é a seguinte:



- i. as Partes em litígio designam um Arbitro;
- ii. o terceiro árbitro, que é o Presidente do Tribunal de Arbitragem, é escolhido por um acordo comum entre os árbitros nomeados pelas partes em litígio; e
- iii. a decisão do Painei de Árbitros é vinculativo;
- iv. o Presidente da Comissão da União Africana deve nomear o terceiro Árbitro que por seu turno será o Presidente do Painei; e
- v. a decisão do Painei de Árbitros deve ser vinculativa;
ou

(b) O Tribunal Africano de Justiça e Direito Humanos

ARTIGO 30.º **DISSOLUÇÃO DA CAAC**

1. A CAAC pode ser dissolvida através de uma resolução do Conselho de Ministros adoptada por uma maioria de dois terços pela Conferência;
2. São necessários pelo menos seis (6) meses para a notificação de qualquer reunião do Conselho de Ministros na qual será debatida a dissolução da CAAC;
3. Quando uma decisão for tomada em relação à dissolução da CAAC, o Conselho de Ministros deverá estabelecer as modalidades para a liquidação dos activos da CAAC.

ARTIGO 31.º **POPULARIZAÇÃO DOS ESTATUTOS**

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir a mais ampla disseminação possível dos presentes Estatutos em conformidade com as disposições e procedimentos relevantes das suas respectivas constituições.

ARTIGO 32.º **CLÁUSULA DE SALVAGUARDA**

1. Uma disposição nos termos dos presentes Estatutos não deve ser interpretada como derogatória dos princípios e valores contidos noutros instrumentos relevantes para a promoção do desenvolvimento do sector audiovisual e cinematográfico em África.



2. Nada nos presentes Estatutos deve ser interpretado como impedimento a uma Parte de agir em compatibilidade com as disposições do Acto Constitutivo da União Africana ou da Carta das Nações Unidas e limitado às exigências da situação, conforme considere necessário para a sua segurança externa ou interna.

ARTIGO 33.º **ASSINATURA, RATIFICAÇÃO E ADESÃO**

1. Os presentes Estatutos estará aberto aos Estados-Membros da União Africana para assinatura e ratificação ou adesão.
2. O instrumento de ratificação ou adesão aos presentes Estatutos será depositado junto do Presidente da Comissão da União Africana.

ARTIGO 34.º **ENTRADA EM VIGOR**

1. Os presentes Estatutos entram em vigor trinta (30) dias após o depósito do 15º instrumento de ratificação.
2. O Presidente da Comissão da União Africana informará a todos os Estados-Membros da União Africana a respeito da entrada em vigor dos presentes Estatutos.
3. Para qualquer Estado-Membro da União Africana que aderir aos presentes Estatutos, o mesmo entrará em vigor nesse Estado-membro na data do depósito do seu instrumento de adesão.

ARTIGO 35.º **RESERVAS**

1. Um Estado Parte, ao assinar, ratificar ou aderir aos presentes Estatutos, pode formular uma reserva a respeito de qualquer uma das disposições destes Estatutos, a menos que essa reserva seja incompatível com o objecto e a finalidade dos presentes Estatutos.
2. A retirada de uma reserva tem que ser formulada por escrito ao Presidente da Comissão da União Africana, o qual deverá notificar os outros Estados Partes acerca dessa mesma retirada.



ARTIGO 36.º **DEPÓSITO**

Os presentes Estatutos serão depositados junto do Presidente da Comissão da União Africana, o qual entregará uma cópia autenticada e certificada dos Estatutos ao Governo de cada Estado Parte e, notifica-los o mesmo sobre as datas de depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão.

ARTIGO 37.º **REGISTO**

O Presidente da Comissão da União Africana, após a entrada em vigor dos presentes Estatutos, deve registar o mesmo junto do Secretário-geral das Nações Unidas, em conformidade com o Artigo 102.º da Carta das Nações Unidas.

ARTIGO 38.º **RETIRADA**

1. Em qualquer momento após o termo do prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor dos presentes Estatutos, um Estado Parte pode retirar-se, mediante notificação escrita dirigida ao depositário.
2. A notificação torna-se efectiva um (1) ano após a data de recepção da notificação pelo depositário, ou em qualquer outra data posterior a especificar na notificação.
3. A retirada não prejudica eventuais obrigações do Estado Parte que se retira antes da sua retirada.

ARTIGO 39.º **EMENDAS E REVISÃO**

1. Qualquer Estado Parte pode submeter propostas para emenda ou revisão dos presentes Estatutos;
2. As propostas para emenda ou revisão devem ser submetidas ao Presidente da Comissão da União Africana, devendo o mesmo transmitir tais propostas aos Estados Partes no prazo de trinta (30) dias da sua recepção;
3. O Conselho de Ministros, na sequência de um parecer da Mesa, deve examinar estas propostas num período de um (1) ano a partir da data de recepção das mesmas;



4. As emendas ou revisões devem ser adoptadas pelo Conselho de Ministros através de consenso ou, na ausência do mesmo, por uma maioria de dois terços;
5. A emenda ou revisão deve entrar em vigor após a sua adopção pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 40.º
TEXTOS AUTÊNTICOS

Os presentes Estatutos são redigido em quatro (4) textos originais, a saber: Árabe, Inglês, Francês e Português, sendo os quatro (4) igualmente autênticos.

ADOPTADO PELA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA,
EM ADIS ABEBA, ETIÓPIA, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019

